番禺区石楼镇亚运南路亚运源筑三期“11·25”脚手架坍塌事故调查报告

2019年11月25日下午15时25分左右，在石楼镇亚运南路亚运源筑三期楼盘工地9号楼发生一起扣件式钢管脚手架坍塌事故，导致现场2名工人受伤，其中1人经抢救无效死亡，另1人送医院救治，事故共造成1死1伤，直接经济损失162.56万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府授权，区应急管理局牵头组织成立了区公安分局、区总工会、区住建局和石楼镇政府有关人员组成的“11·25”脚手架坍塌事故调查处理组（以下简称事故调查组），并邀请了区人民检察院派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、专家技术分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一）项目概况

亚运源筑项目三期总承包工程位于番禺区石楼镇亚运南路28号，总建筑面积约为78715m²，工程合同签约总价是114556567.78元，工程内容：施工总承包（包括土建工程、装修工程、安装工程、室外园建工程、室外市政工程等），工程项目包括：7号塔楼1栋（公寓、建筑面积：12544m²，地上11层、地下1层）、8号塔楼1栋（公寓、建筑面积：22702m²，地上19

层、地下1层）、9号裙楼1栋（商业、建筑面积：30138m²，地上4层、地下1层），地下车库（无人防、含配电房等设备房，建筑面积：13331m²，地下1层）。

该工程项目于2018年12月15日开工建设，已基本完成主体建筑工程建设，现转入室内外装修阶段。2019年7月，施工单位福建省顺安建筑工程有限公司（以下简称顺安公司）组织制定了《外立面石材、铝板幕墙施工方案》和《铝合金玻璃门窗幕墙专项施工方案》（上述施工方案均未有文号），经专业监理工程师和总监理工程师审核同意后进行施工。至2019年11月，9号楼裙楼北部的西侧和东侧已完成玻璃幕墙和石材外墙装饰，剩余中间9-5段还未完成玻璃幕墙和石材外墙装饰。

（证据材料：《亚运源筑（三期）外立面石材、铝板幕墙施工方案》（无编号）、《亚运源筑（三期）铝合金玻璃门窗幕墙专项施工方案》（无编号）等复印件）

（二）项目审批情况

1.2009年3月9日取得广州市城市规划局颁发的《建设用地规划许可证》（穗规地证〔2009〕73号），确认本用地项目符合城乡规划要求。

2.2010年10月20日取得广州市规划局出具的《关于申请建设用地规划设计条件的复函》（穗规函〔2010〕8038号），明确地块规划条件。

3.2011年4月29日取得广州市国土资源和房屋管理局填发的《建设用地批准书》（穗国土建用字〔2011〕71号），确定本项目建设用地业经有权机关批准，准予使用。

4.2015年12月23日取得广州市番禺区发展和改革局核发的《广东省企业投资项目备案证》（编号：2015-440113-70-03-011622），项目正式立项，确定建设规模和

内容。

5.2016年12月22日取得《建设工程规划许可证》(穗国土规划建证〔2016〕1022号),确认本建设工程符合城乡规划要求。

6.2018年12月15日取得《建筑工程施工许可证》(编号:440113201812150101),确认本建筑工程符合施工条件,准予施工。

(证据材料:相关审批文件复印件)

(三)相关单位基本情况

1.建设单位:广州市番禺区石楼镇南派村股份合作经济社(以下简称南派村经济社),取得广州市番禺区农业农村局核发的《农村集体经济组织登记证》(统一社会信用代码:N2440113723794537E),法定代表人:梁桂华,类型:集体经济,资产情况:集体土地总面积4789.0亩,资产总额5799.0万元,住所:广州市番禺区石楼镇南派村,成立日期:2000年12月02日,业务范围:集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等,有效期限:2019年09月12日至2029年09月11日。

2.投资方:广州福盛物业发展有限公司(以下简称福盛公司),于2018年12月19日取得广州市番禺区工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91440113693588045G),类型:其他有限责任公司,住所:广州市番禺区石楼镇亚运南路28号,法定代表人:张天驰,注册资本:叁仟万元(人民币),成立日期:2009年9月04日,营业期限:长期,经营范围:房地产业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3.施工单位:顺安公司,于2019年8月23日取得仙游县市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:

91350322764086844K），注册资本：壹亿零壹佰万圆整，类型：有限责任公司，成立日期：2004年08月04日，法定代表人：陈兆堂，营业期限：至2054年08月03日，经营范围：建筑工程施工总承包、市政工程施工总承包、公路工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、园林古建筑工程专业承包、建筑装修装饰专业承包、钢结构工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、水利水电工程施工总承包、城市园林绿化施工；建筑劳务分包；消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、环保工程专业承包、模板脚手架工程专业承包、特种工程专业承包、桩基础施工、水电水力线路安装。住所：福建省莆田市仙游县锂城街道学府东路666号2号楼三层；于2015年12月4日取得福建省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（编号：闽JZ安许证字〔2004〕000533-1-1/4），许可范围：建筑施工，有效期：至2022年6月20日；于2019年8月29日取得莆田市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D335021167，有效期至2021年6月30日，资质类别及等级：地基基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、公路工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务不分等级；于2019年9月3日取得福建省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D235021160，有效期至2021年6月30日，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包贰级。于2019年9月4日取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D135025313，有效期至2021

年 01 月 20 日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级。顺安公司具备施工总承包资质。

4. 监理单位：广州高新工程顾问有限公司（以下简称高新公司），于 2019 年 05 月 27 日取得广州市天河区工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440106231274498Y），注册资本：伍仟陆佰万元（人民币），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：1995 年 09 月 29 日，法定代表人：杨道欣，营业期限：长期，经营范围：专业技术服务业，住所：广州市天河区华观路 1933 号 503-504 房（仅限办公），2019 年 09 月 17 日取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，证书编号：E144008953，有效期至 2024 年 09 月 17 日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级、电力工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（证据材料：相关单位的资质证明文件）

（五）项目合同签订情况

1. 经济发展用地有偿使用合同

2009 年 12 月 30 日，南派村经济社与福盛公司签订了《经济发展用地有偿使用合同》，2010 年 1 月 1 日起至 2049 年 12 月 31 日止，福盛公司按照政府规划部门核定的用途有偿使用土地。

2. 施工合同

2018 年 10 月 8 日，南派村经济社和福盛公司联合发包，与顺安公司签订了《广州番禺亚运源筑项目三期总承包工程合同》（编号：【广清-广州番禺亚运源筑-三期】【总包】【1】【2018】），确定顺安公司为该项目工程承包人。

3. 监理合同

2013年4月10日，南派村经济社和福盛公司联合与高新公司签订了《建设工程委托监理合同》，合同编号：福盛-I-2013-018，委托高新公司提供该工程监理服务。2016年4月16日、2018年3月22日和2019年3月25日，福盛公司与高新公司先后签订了3份关于监理合同的补充协议，编号分别为福盛-I-2016-052，福盛-I-2013-018补2，福盛-I-2013-018补3，明确延长高新公司工程监理时间至2020年7月31日。

4. 部分工程分包合同

（1）2019年7月5日，项目部与郭宗强签订了《安装铝合金玻璃幕墙、铝板、雨棚合同》，将三期裙楼铝合金玻璃幕墙、铝板、雨棚制作安装工程以80万元分包给郭宗强，由其担任玻璃幕墙班组组长组织工人施工。工人与施工单位签订临时劳动合同。

（2）2019年7月5日，项目部与王金玉签订了《安装挂石幕墙、铝板幕墙、玻璃雨棚、钢格栅制作安装合同》，将三期裙楼及塔楼挂石、铝板幕墙、玻璃雨棚、格栅制作安装工程以120万元分包给王金玉，由其担任石材班组组长组织工人施工。工人与施工单位签订临时劳动合同。

（证据材料：相关单位签订合同复印件）

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故经过

9号裙楼外装饰工程主要以玻璃幕墙、石材幕墙作为外装饰，9-5段由玻璃幕墙工班和石材幕墙工班组成。2019年11月21日至25日期间，玻璃幕墙工班组长郭宗强安排李太生等3人负责安装玻璃幕墙埋件龙骨及玻璃面板背板，石材幕墙工班组长王金玉安排王双、焦勇负责安装石材幕墙埋件龙骨及挂装石材面板。

11 月 24 日，李太生为方便施工，擅自拆除了 4 条脚手架连墙件，编号分别为三层 12、13 和四层 16、17 号；王双同样为了方便施工，擅自拆除了 3 条连墙件，编号分别是二层 7、8、9 号。

11 月 25 日上午，李太生在该区域安装幕墙铝背板时擅自拆除了 2 条连墙件，编号为一层 2、4 号。当天 13 时 30 分左右，王金玉分派外墙装饰工作，安排作业人员王双和焦勇安装 9-5 段墙面三、四楼的钢材和石材，其工作内容是将方块石材固定安装在外墙面已敷设好的金属型材支架上，作业方式是人员站在裙楼墙体外侧已搭设了钢管脚手架上进行安装，需安装的石材先放置在脚手架踏板，再将石材固定在外墙竖向支架上。期间，王双再拆除了 2 条连墙件，编号为二层 6 号和三层 11 号。两天内拆除的 11 条连墙件均未经项目部批准。至 15 时 25 分左右，在附近作业的玻璃幕墙作业人员严才彬听到响声后发现脚手架发生坍塌，立即报告施工单位项目部领导及拨打 120 急救电话。事故地点位于 9 号楼 9-5 段北面外墙装饰脚手架位置。

（证据材料：现场检查记录、相关人员询问笔录）

（二）事故应急救援情况

事故发生后，施工单位项目负责人和安全员接报后立即赶到事故现场，发现王双坠落在第 1 层脚手架上，有一根钢管压在胸部，焦勇坠落到一楼地面，腿部骨折。项目部相关人员到场后立即组织应急救援工作，经 120 到场医务抢救，王双经抢救无效死亡，焦勇受伤送院治疗。

接报事故后，区应急管理局立即会同区住建局、石楼镇政府、派出所、镇安委办、安监中队赶赴现场指挥，对事发现场进行封闭，并组织相关单位开展抢险救援工作。

（证据材料：相关人员询问笔录）

（三）事故伤亡人员情况

1.王双，死者，男，44岁，住址为湖北省恩施市沙地乡花被村凉水井组8号。

2.焦勇，伤者，男，47岁，住址为湖北省恩施市盛家坝乡安乐屯村水井湾组8号。

（证据材料：居民死亡医学证明书（编号：440000201656832 4））

（四）善后处理情况

1.事故后采取措施

事故发生后，一是根据市委张硕辅书记、市政府温国辉市长、区政府陈德俊区长的指示，区应急管理局、区公安分局、区住建局、区总工会、石楼镇政府等部门立即成立区事故调查处理组，按照事故调查处理“四不放过”原则开展调查；二是责令相关企业立即停工整改，做好现场围闭，要求业主单位派出有关人员负责值守和监督，防止外来人员进入；三是成立专门的善后工作组，责令施工单位积极配合职能部门开展善后处理，安抚死者家属、协商赔偿、维稳等工作；四是聘请技术专家对施工现场进行勘验，对涉事相关单位的安全台账资料进行封存和查阅；五是11月26日上午，区住建局召集全区在建项目施工、监理单位负责人共计300多人在事故现场召开警示会议，分析事故原因和部署下一步防范措施，要求相关单位认真汲取事故教训，举一反三落实现场安全措施，确保在建项目施工安全。

2.死伤者善后工作情况

（1）2019年11月26日，顺安公司与死者家属协商善后赔偿，就善后赔偿问题协商达成一致，签订了赔偿协议，由顺安公司赔付死者家属死亡赔偿金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金

共130万元。

（2）事故发生后，伤者焦勇立即被送往医院进行紧急治疗，后转入广州医科大学第二附属医院总院进行下颚修复手术，术后状况良好，已于2020年1月13日出院观察治疗。期间，顺安公司全程跟进伤者情况，承担医疗费约26万元。关于后续赔偿的问题，待伤者康复进行伤残鉴定后，根据伤残鉴定结果进行协商。

（证据材料：赔偿协议书、收据等复印件）

（五）事故现场勘察情况

1.事故发生地点位于亚运源筑三期项目9号楼北侧9-5段，其西侧上部已安装玻璃幕墙，东侧玻璃幕墙已完成安装。该段外墙已安装金属型材支架，在2层和3层之间已安装了部分石材。

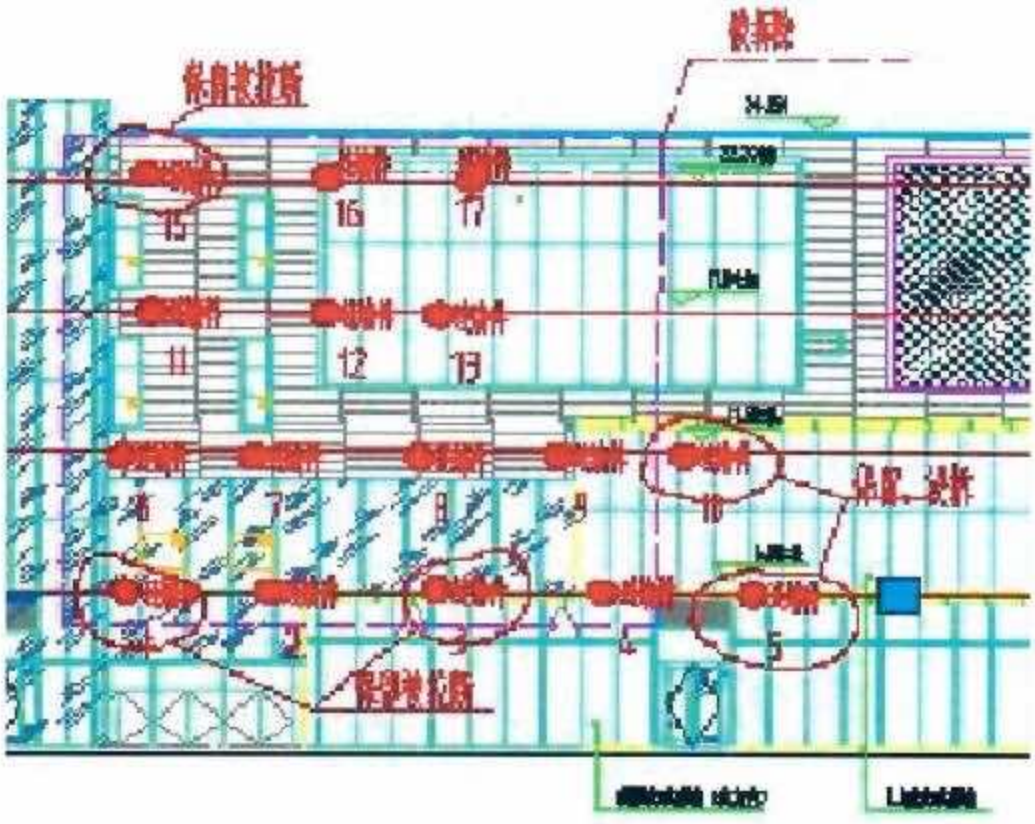
2.9号裙楼北部墙体外侧已安装钢管脚手架，其中9-5段脚手架已坍塌，在其西侧脚手架仍呈向东侧倾斜状。

3.现场勘察发现9号楼3层的外墙连墙件缺失，脚手架连墙件与楼面预留桩连接处有新擦痕，卡扣件螺丝露出金属新螺纹，证明连墙件是短期内拆除。查阅相关资料，该脚手架总共16个连墙件，实际已拆除11个（具体分布为一层2、4号，二层6、7、8、9号，三层11、12、13号，四层16、17号），只剩5个（分别为一层1、3、5号，二层10号，四层15号，如下图所示），不符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）7.4.1第2项、7.4.2和9.0.13第2项[①]的相

① 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）7.4.1“脚手架拆除应按专项方案施工，拆除前应做好下列准备工作：……2.应根据检查结果补充完善脚手架专项方案中的拆除顺序和措施，经审批后方可实施；”

7.4.2“单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件单层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差大于两步时，应增设连墙件加固。”

关规定。



4. 现场勘查时发现坍塌在一层地面的脚手架踏板仍堆放有大块石材及坍塌掉落破碎的石材。石材规格为 79.4cm × 59.4cm，单块重量约 35kg。根据相关人员的询问记录，当时脚手架上堆放了 20 多块石材，总重量超过 700 公斤，大于装修脚手架的荷载承重 200 公斤/平方米（施工均布荷载标准值 2.0kN/m^2），不符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）9.0.5[①]的相关规定。

9.0.13 "在脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件：2. 连墙件。"

① 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）9.0.5 "作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上；严禁悬挂起重设备，严禁拆除或移动架体上安全防护设施。"

5. 查看公司相关人员的安全培训教育资料，发现王双和焦勇的三级安全教育培训资料不足。

6. 查阅相关资料，外墙装饰石材施工作业的安全技术交底记录资料不全面。

（证据材料：现场照片，勘验笔录，技术分析专家意见）

（六）行业主管部门履职情况

根据相关法律法规规定，区住建局于2018年12月15日办理亚运源筑三期项目施工安全监督登记手续，开展监督工作。一是制定了该项目施工安全监督计划并组织参建各方进行了施工安全监督交底，按照监督计划进行施工安全监督巡查24项次，联合石楼镇安全办进行安全检查1次，发出抽查记录8份、整改通知书14份、停工书2份。二是按照全区建筑工地年度培训计划，组织该项目施工人员参加施工安全体验培训60人次。三是对检查中发现的安全生产违法行为当场予以纠正或者要求限期整改，对检查中发现的事故隐患责令立即排除，对于存在的安全生产管理问题依法实施了省动态扣分、记录不规范行为、行政罚款等执法处罚措施，对施工企业项目经理进行省动态扣分2次，项目安全员进行省动态扣分2次，对监理企业项目总监进行省动态扣分3次；对项目施工企业进行省动态扣分3次，对监理企业进行省动态扣分2次；先后3次对施工、监理、监测企业记录广州市不规范行为；对建设、施工、监理企业进行告诫警示谈话1次；对施工企业立案进行行政处罚1次，处罚施工单位10万元，处罚个人2万元。

（证据材料：相关单位履职情况文件）

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

现场作业人员在9号楼墙体外侧脚手架上进行外墙安装施工过程中，为方便施工，违规拆除脚手架大部分连墙件，破坏了脚手架的整体稳定性；同时，作业人员违反施工方案和操作规程，在脚手架踏板上堆放大量待安装的外墙装饰石材，导致脚手架超负荷受力，局部失稳发生坍塌，造成1人死亡、1人受伤的事故。

（二）间接原因

1.施工单位未履行安全生产主体责任。顺安公司违法将玻璃幕墙、石材幕墙等部分工程分包给个人；工人擅自违反技术规范操作，施工过程监管处于失控状态；隐患排查治理工作不仔细，缺少相关记录，多次发现同类重大隐患，长期未能彻底消除，带病作业情况突出；安全技术交底不全面，缺少脚手架使用的具体安全要求；安全生产教育培训不足，未按要求开展相关人员三级教育培训；相关管理人员履职不力，日常安全生产检查工作马虎。

2.监理单位未按照有关规定履行监理职责。高新公司没有及时查清查实施工单位分包给个人等违法违规行为，未及时有效制止和向主管部门报告；监督相关单位落实整改工作不到位，对于多次发现的重大隐患，没有及时采取有效措施整改；日常安全检查不细致，未按时如实填写监理日志和安全隐患整改通知单；未认真监督施工单位落实安全技术交底、按要求组织安全培训教育等安全措施。

3. 建设单位履行业主管理责任不足。福盛公司对施工单位和监理单位的日常管理监督不力，未及时发现问题并督促整改。

4.行业主管部门安全生产监管偏软。番禺区建设工程安全监督站对该项目的隐患排查治理工作闭环管理不严，行业市场

秩序治理力度不足。

（证据材料：相关人员身份证、询问笔录、安全生产责任制、相关管理制度、专项施工方案、三级培训记录、安全技术交底记录、监理日志、监理通知、相关微信记录等相关复印件、委托书）

（三）事故性质

经调查认定，番禺区石楼镇亚运南路亚运源筑三期“11•25”脚手架一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

四、相关单位存在的主要问题

（一）福建省顺安建筑工程有限公司，违反《安全生产法》第四条[①]和第十九条[②]的规定，未健全和落实安全生产责任制；违反《安全生产法》第二十五条第一款[③]和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十七条第一款[④]的规定，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训；违反《安全生产法》第三十八条第一款[⑤]的规定，未采取技术、管理措施，

---

①《安全生产法》第四条：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。”

②《安全生产法》第十九条：“生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。”

③《安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

④《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十七条第一款：“作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。”

⑤《安全生产法》第三十八条第一款：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”

及时发现并消除工人擅自拆除连墙件的事故隐患，未将事故隐患排查治理情况如实记录，未向从业人员通报；违反《安全生产法》第四十一条[①]的规定，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，安全技术交底不全面，缺少脚手架使用的具体安全要求；违反《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）第十二条第（一）项[②]的规定，将其承包的工程分包给个人。

（二）广州高新工程顾问有限公司，违反《安全生产法》第四条[③]和第十九条[④]的规定，未健全和落实安全生产责任制；违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二、三款[⑤]的规定，对施工单位的违法违规施工行为，未及时有效制止和向主管部门报告，未严格依照工程建设强制性标准实施监理。

五、对有关责任人员和单位的处理意见

---

①《安全生产法》第四十一条："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。"

②《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）第十二条："存在下列情形之一的，属于违法发包：（一）承包单位将其承包的工程分包给个人的；"

③《安全生产法》第四条："生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。"

④《安全生产法》第十九条："生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。"

⑤《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条第二、三款："工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。"

（一）免于追责人员（1人）

王双，顺安公司石材幕墙工人，鉴于在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位（2家）。

1. 福建省顺安建筑工程有限公司，对本起事故负有主要责任，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项[①]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。有关该公司违法分包的问题，建议区住建局依据相关法律法规作进一步处理。

2. 广州高新工程顾问有限公司，对本起事故负有重要责任，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项[②]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员（3人）。

1. 王维国，群众，顺安公司副总经理，分管公司安全生产工作[③]，未按规定[④]履行职责，未健全本单位安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，导致发生生

---

①《安全生产法》第一百零九条："发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；"

②《安全生产法》第一百零九条："发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；"

③《住房城乡建设部关于印发建筑施工企业主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知》（建质[2015]206号）"企业主要负责人的范围：企业主要负责人包括法定代表人、总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等。"

④《安全生产法》第十八条规定："生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；"

产安全事故。依据《安全生产法》第九十二条第（一）项[①]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

2. 黄冬仕，群众，顺安公司项目经理，未按规定[②]履行安全生产管理职责，未督促从业人员落实本单位的安全生产规章制度和操作规程，未如实记录安全生产教育和培训情况，未及时排查消除生产安全事故隐患，依据《建设工程安全生产管理条例》第六十六条第一、三款[③]规定，建议由区住建局依法给予其行政处罚。

3. 杨道欣，群众，高新公司法定代表人，未按规定[④]履行职责，未健全公司安全生产责任制，未督促检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故。依据《安全生产法》第九十二条第（一）项规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

（四）建议由企业给予内部问责处理的人员（11人）

1. 黄晓松，群众，顺安公司副总经理，未对有关施工班组和人员认真审核，导致违法将玻璃幕墙、石材幕墙等部分工程

---

①《安全生产法》第九十二条规定："生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；"

②《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第二款："施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。"

③《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第六十六条第一、三款："违反本条例的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。……

施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。"

④《安全生产法》第十八条规定："生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；"

分包给个人，未认真开展项目日常管理工作，未认真未及时排查生产安全事故隐患，未督促落实本单位安全生产整改措施，建议由顺安公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

2.刘宝龙，群众，顺安公司亚运源筑三期项目安全主管，未按规定[①]履行职责，未按要求组织本单位安全生产教育和培训，未认真未及时排查生产安全事故隐患，未督促落实本单位安全生产整改措施，未督促从业人员落实本单位的安全生产规章制度和操作规程，建议由顺安公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

3.郑长军，群众，顺安公司亚运源筑三期项目生产经理，未及时排查生产安全事故隐患，未督促落实本单位安全生产整改措施，建议由顺安公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

4.雷祖西，群众，顺安公司亚运源筑三期项目幕墙管理人员，未对有关施工班组和人员认真审核，导致违法将玻璃幕墙、石材幕墙等部分工程分包给个人，未严格按照要求对玻璃、石材幕墙班组开展日常管理，建议由顺安公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

5.丁善亮，中共党员，顺安公司亚运源筑三期项目安全员，日常安全巡查和隐患排查治理工作不到位，未按规定组织开展工人三级教育培训和安全技术交底，建议由顺安公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

6.王金玉，群众，顺安公司亚运源筑三期项目石材幕墙班

---

①《安全生产法》第二十二条规定："生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……（七）督促落实本单位安全生产整改措施。"

组长，未进行经常性检查，对班组人员安全教育和管理不到位，未及时发现班组人员违规施工作业等问题，建议由顺安公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

7.郭宗强，群众，顺安公司亚运源筑三期项目玻璃幕墙班组长，未进行经常性检查，对班组人员安全教育和管理不到位，未及时发现班组人员违规施工作业等问题，建议由顺安公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

8.李太生，群众，顺安公司亚运源筑三期项目玻璃幕墙班组工人，违反操作规程擅自拆除脚手架连墙件，建议顺安公司与其解除劳动关系。

9.林呈煜，群众，高新公司总监理工程师，未认真检查本单位监理人员履职情况，监督施工单位日常隐患排查治理工作不到位，建议由高新公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

10.陈清平，群众，高新公司监理工程师，未认真开展监理工作，未按要求规范填写监理日志，监督施工单位日常隐患排查治理工作不到位，建议由高新公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

11.陈琪，群众，高新公司资料员，未认真开展监理工作，未按要求规范填写监理日志，建议由高新公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

（五）其他建议

1.广州福盛物业发展有限公司，未及时发现监理单位不按规范开展监理活动和施工单位的违法违规施工行为，监督隐患排查治理工作不力，未及时整治重大事故隐患。建议由区住建局对其进行约谈，并责令改正。

2. 番禺区建设工程安全监督站，未认真落实建筑工程日常检查工作，未及时发现施工方违法分包并报行业主管部门查处，对工人违规操作等日常隐患排查治理不到位。建议区住建局对其进行约谈，对工作不到位的人员进行严肃通报批评，认真吸取事故教训，改进工作方法，强化执法力度，防范事故发生。

六、事故防范和整改措施

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）有关单位必须严格落实安全生产主体责任，执行国家关于工程建设的相关规定，充分发挥安全生产管理机构的作用，严格落实主要负责人和项目负责人负责制，认真履行安全生产管理职责，落实安全管理制度，遵守操作规程，切实加强施工作业现场安全管理，确保各项技术、安全和管理措施落实到位。

（二）施工单位要认真学习相关法律法规规定，规范工程施工承包活动，杜绝违法分包行为，加强从业人员的安全教育培训，严格落实从业人员三级安全教育培训和安全技术交底，保证作业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，提高有关人员的安全意识，防止违规作业，加大事故隐患排查治理力度，对发现的问题必须及时跟踪整改到位，确保消除隐患。

（三）监理单位要强化责任意识，依法依规严格按照合同约定开展监理工作，完善日常监理管理工作制度，严格履行现场监理职责，加强日常检查和隐患整治闭环管理，对于发现的隐患问题要向施工单位及时下发整改通知或暂时停工通知，督促施工单位迅速完成整改，如施工单位拒不整改或者拒不停工

的，要及时向建设单位和主管部门报告。

（四）建设单位要严格把关，加强统筹协调管理，明确各方的安全生产管理职责，通过修改完善制度、加强现场安全检查、严格依据合同开展过程管理等方式，加强监督。

（五）行业主管部门要进一步加大行业安全监管力度。一是加大督导力度，按照差异化管理模式，加大对差评工地检查督导力度，增加领导带队督察频次，确保隐患整改到位。二是加大执法力度，对安全管理责任落实不到位、存在重大违法违规和屡整不改问题的责任单位和责任人，依法从严从重予以顶格处罚，提高执法震慑力。三是加大行业市场秩序的治理力度，常态化开展对各方责任主体建筑市场行为的检查工作，打击违法发包、违法分包、转包、挂靠等违法行为，规范建筑市场秩序。四是强化危大分部分项工程监管，坚持以危大项目监管作为监督重点，突出对超过一定规模的危大工程监督检查，坚决杜绝和防止建筑施工领域生产安全事故的发生。

附件：番禺区石楼镇亚运南路亚运源筑三期“11•25”脚手架坍塌事故调查处理组成员同意结案签名表

番禺区石楼镇亚运南路亚运源筑三期
“11•25”脚手架坍塌事故调查处理组
2020年1月20日